



PUTUSAN
Nomor 1213 K/PDT/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. BALE DIVA ARUNA (MERCİ), berkedudukan di Jalan Besar Namorambe, Dusun IV, Desa Delitua, Kecamatan Namorambe, Kabupaten Deli Serdang, diwakili oleh Rudy selaku Direktur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Landen Marbun, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat/Konsultan Hukum & Penasehat Hukum yang tergabung pada Kantor Hukum Landen Marbun, S.H. & Rekan, beralamat di Jalan Boulevard Raya, Komplek Citra Land Gama City Blok R1-26, Kelurahan Kenangan Baru, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Agustus 2023;

Pemohon Kasasi I juga Termohon Kasasi II;

L a w a n

BERSIH BR KARO SEKALI, dahulu beralamat di Jalan Kemiri I Gang Serasi Nomor 12, Kelurahan Sudirejo II, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, sekarang beralamat di Jalan Karya Jaya Ujung, Kelurahan Gedung Johor, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Themis Simaremare, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat pada kantor Advokat Law Office Themis Simaremare, S.H., M.H. & Partners, beralamat di Jalan M.H. Thamrin Nomor 151, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Agustus 2023;

Termohon Kasasi I juga Pemohon Kasasi II;

Hal. 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 1213 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



D a n

1. **NOTARIS DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) DANA BARUS, SH. Spn, M.Kn**, beralamat di Jalan Besar Medan-Deli Tua Km. 10, Kompleks Ruko Puri Deli Tua Nomor 56, Kabupaten Deli Serdang;
2. **CAMAT KECAMATAN NAMORAMBE**, beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 60, Kuta Tengah, Kecamatan Namorambe, Kabupaten Deli Serdang;
3. **KEPALA DESA DELITUA, KECAMATAN NAMORAMBE**, beralamat di Jalan Perjuangan Dusun III, Desa Deli tua, Kecamatan Namorambe, Kabupaten Deli Serdang;
4. **PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk UNIT KARYA WISATA**, beralamat di Jalan Karya Wisata Komplek JIB;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dalil-dalil gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Tergugat I terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum dan telah menimbulkan kerugian baik materiil maupun immateriil terhadap Penggugat;
4. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum surat legalisasi/waarmerking penyerahan hak atas tanah dan kuasa (HIBAH) Nomor 161/PTTSDBT/IX/2020, tertanggal 10 September 2020 dari Para Ahli Waris Kawali Br Karo Sekali kepada Penggugat dengan batas-batas sesuai dengan objek perkara *a quo*;

Hal. 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 1213 K/Pdt/2024



5. Menyatakan secara sah bahwa tanah objek perkara *a quo* seluas $\pm$ 2000 m² (dua ribu meter) yang terletak di Dusun IV, Desa Deli Tua, Kecamatan Namorambe, Kabupaten Deli Serdang” dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatas dengan tanah Ulung Sembiring, berukuran lebih kurang 235 M (dua ratus tiga puluh lima meter);
 - Sebelah timur berbatas dengan tanah Terima Karo Sekali, berukuran lebih kurang 8,5 M (delapan koma lima meter);
 - Sebelah selatan berbatas dengan tanah Surya Ginting, berukuran lebih kurang 235 M (dua ratus tiga puluh lima meter);
 - Sebelah barat berbatas dengan Tali air berukuran lebih kurang 8,5 M (delapan koma lima meter);

Yang Tanah tersebut adalah merupakan sebahagian dari sebidang tanah seluas lebih kurang 1,2 Ha (satu koma dua Hektare) hak dan kepunyaan Almh. Kawali Br Karo Sekali disebut dan ditulis juga Kawali Br Karo Sekali yang dimilikinya semasa hidupnya berdasarkan Akta Pelepasan Dan Penyerahan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor 83/3/NR/1982, tertanggal 25 Agustus 1982 yang diperbuat dihadapan Herman Sinar Ginting, BA selaku Camat Kecamatan Namorambe adalah sah milik Penggugat;
6. Menghukum Tergugat I untuk menghentikan segala kegiatan yang dilakukan diatas tanah objek perkara *a quo* serta mengosongkan dan menyerahkan tanah objek perkara *a quo* dalam keadaan baik tanpa dibebani sesuatu hak apapun;
7. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti kerugian Materiil Penggugat sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan kerugian immateriil yang diderita Penggugat sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
8. Menyatakan sita jaminan yang diletakkan di atas tanah objek perkara *a quo* adalah sah dan berharga;
9. Menghukum Tergugat I membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya

Hal. 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 1213 K/Pdt/2024



sejak tanggal putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap yang apabila Tergugat I tidak bersedia menyerahkan tanah objek perkara *a quo* dalam keadaan baik dan kosong tanpa sesuatu beban apapun di atasnya;

10. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada upaya hukum verzet, banding, kasasi atau upaya hukum lainnya yang akan dilakukan oleh Tergugat I;
11. Menghukum Tergugat I untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau, apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain. Mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat d.r/Tergugat I d.k untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta benda Tergugat d.r/Penggugat d.k baik benda bergerak maupun tidak bergerak yang telah diletakkan dalam perkara *a quo*;
3. Menyatakan dalam hukum tindakan Tergugat d.r/Penggugat d.k yang mengklaim sebahagian areal HGB milik Penggugat d.r/Tergugat I d.k (ic. tanah objek perkara) seluas $\pm 2000 \text{ m}^2$ (lebih kurang dua ribu meter), jelas adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*);
4. Menyatakan dalam hukum yaitu Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 5481/Desa Deli Tua tertanggal 25-10-2022 atas nama Penggugat d.r/Tergugat I d.k dengan Surat Ukur Nomor 4701/Deli Tua/2022, tanggal 23-09-2022 seluas $2,337 \text{ m}^2$ yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang yang HGB-nya berakhir pada tanggal 18-12-2039 adalah sah secara hukum;

Hal. 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 1213 K/Pdt/2024



5. Menyatakan dalam hukum tanah objek perkara seluas $\pm 2000 \text{ m}^2$ (lebih kurang dua ribu meter), yang terletak di Dusun IV, Desa Deli Tua, Kecamatan Namorambe, Kabupaten Deli Serdang adalah sah merupakan bahagian areal HGB Penggugat d.r/Tergugat I d.k seluas $2,337 \text{ m}^2$ sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 5481/Desa Deli Tua tertanggal 25-10-2022 atas nama Penggugat d.r/Tergugat I d.k yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang, yang HGB nya berakhir pada tanggal 18-12-2039.
6. Menyatakan dalam hukum Surat Penyerahan Hak Atas Tanah dan Kuasa (Hibah) yang telah di Legalisasi/Waarmerking Nomor 161/PTTSDBT/IX/2020, tertanggal 10 September 2020 adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
7. Menghukum Tergugat d.r/Penggugat d.k untuk menjauhi, menghindari dari tanah terperkara;
8. Menghukum Tergugat d.r/Penggugat d.k untuk membayar ganti rugi materil dan moril yang dialami, diderita Penggugat d.r/Tergugat I d.k dengan perincian sebagai berikut:
 - Kerugian Materil berjumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - Kerugian Moril sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);Jumlah seluruhnya Rp5.500.000.000,00 (lima miliar lima ratus juta rupiah);
9. Menyatakan dalam hukum putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah memberikan Putusan Nomor 173/Pdt.G/2022/PN Lbp., tanggal 8 Mei 2023 dengan amar sebagai berikut:

I. Dalam Kompensi:

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

II. Dalam Rekonpensi:

Hal. 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 1213 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabukan gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi/Tergugat I Konpensasi untuk sebagian;
- Menyatakan dalam hukum yaitu Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 5481/Desa Deli Tua, tertanggal 25-10-2022 atas nama Penggugat Rekonsensi/Tergugat I Konpensasi dengan Surat Ukum Nomor 4701/Deli Tua/2022, tanggal 23-09-2022 seluas 2,337 m² yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang yang HGB-nya berakhir pada tanggal 18-12-2039 adalah sah secara hukum;
- Menyatakan dalam hukum tanah objek perkara seluas $\pm$ 2000 m² (lebih kurang dua ribu meter), yang terletak di Dusun IV, Desa Deli Tua, Kecamatan Namorambe, Kabupaten Deli Serdang adalah sah merupakan bahagian areal HGB Penggugat Rekonsensi/Tergugat I Konpensasi seluas 2,337 m² sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 5481/Desa Deli Tua, tertanggal 25-10-2022 atas nama Penggugat Rekonsensi/ Tergugat I Konpensasi yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang, yang HGB nya berakhir pada tanggal 18-12-2039;
- Menyatakan dalam hukum Surat Penyerahkan Hak Atas Tanah dan Kuasa (Hibah) yang telah di Legalisasi/Waarmmerking Nomor 161/PTTSDBT/IX/2020, tertanggal 10 September 2020 adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
- Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensasi untuk selain dan selebihnya;

III. Dalam Konpensasi Dan Rekonsensi:

- Menghukum Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.685.000,00 (tujuh juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
Menimbang bahwa pada tingkat banding, Pengadilan Tinggi Medan telah memberikan Putusan Nomor 343/Pdt/2023/PT MDN., tanggal 2 Agustus 2023 yang amarnya sebagai berikut:
 - Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonsensi tersebut;

Hal. 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 1213 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 173/Pdt.G/2022/PN Lbp., tanggal 8 Mei 2023 yang dimohonkan banding; Mengadili Sendiri

Dalam Konpensasi:

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi/ Pembanding tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Rekonpensasi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensasi/Tergugat Konpensasi/ Terbanding tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Konpensasi Dan Rekonpensasi:

- Menghukum Pembanding semula Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I pada tanggal 3 Agustus 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi I dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Agustus 2023, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Agustus 2023, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 173/Pdt.G/2022/PN Lbp., *juncto* Nomor 343/PDT/2023/PT.MDN., Akta Nomor 21/2023, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di kepaniteraan pengadilan negeri tersebut pada tanggal 29 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi II pada tanggal 3 Agustus 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi II dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Agustus 2023, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Agustus 2023, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 173/Pdt.G/2022/PN Lbp., *juncto* Nomor 343/PDT/2023/PT.MDN., Akta Nomor 22/2023, yang dibuat

Hal. 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 1213 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di kepaniteraan pengadilan negeri tersebut pada tanggal 16 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi dari Pemohon Kasasi I yang diterima tanggal 29 Agustus 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi I meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 343/PDT/2023/PT MDN., yang dimohonkan kasasi;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konpensasi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi/Pembanding/Termohon Kasasi tidak dapat diterima;

Dalam Rekonpensasi:

- Mengabulkan gugatan rekonpensasi Penggugat Rekonpensasi/Tergugat Konpensasi/Terbanding/Termohon Kasasi;
- Menyatakan dalam hukum yaitu Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 5481/Desa Deli Tua, tertanggal 25-10-2022 atas nama Penggugat Rekonpensasi/Tergugat I Konpensidengan Surat Ukur Nomor 4701/Deli Tua 2022, tertanggal 23-09-2022 seluas 2.337 m² yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang yang HGB nya berakhir pada tanggal 18-12-2039 adalah sah secara hukum;
- Menyatakan dalam hukum tanah objek perkara seluas 2000 m² (lebih kurang dua ribu meter) yang terletak di Dusun IV Desa Deli Tua, Kecamatan Namorambe, Kabupaten Deli Serdang, adalah sah merupakan bahagian areal HGB Penggugat Rekonpensasi/Tergugat I Konpensasi seluas 2.337 m² sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan

Hal. 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 1213 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 5481/Desa Deli Tua, tertanggal 25-10-2022 atas nama Penggugat Rekonpensi/Tergugat I Konpensi yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang yang HGB nya berakhir pada tanggal 18-12-2039;

- Menyatakan dalam hukum Surat Penyerahan Hak Atas Tanah dan kuasa (hibah) yang telah dilegalisasi/Waarmeking Nomor 161/PTTSDBT/IX/2020, tertanggal 10 September 2020 adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;

Dalam Konpensi Dan Rekonpensi:

- Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding/ Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

Atau:

Mengadili:

- Menerima permohonan kasasi Pemohon Kasasi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 343/PDT/2023/ PT MDN., yang dimohonkan kasasi;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konpensi:

- menguatkan dan mengukuhkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 173/Pdt.G/2022/PN.Lbp., tanggal 8 Mei 2023;

Dalam Konpensi Dan Rekonpensi:

- Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi/Pembanding/ Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi dari Pemohon Kasasi II yang diterima tanggal 16 Agustus 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi II meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Pembanding/ Penggugat/Tergugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 343/Pdt/2023/ PT.Mdn., tertanggal 2 Agustus 2023;

Hal. 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 1213 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengadili Sendiri:

1. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Legalisasi/*Waarmerking* Penyerahan Hak Atas Tanah dan Kuasa (HIBAH) Nomor 161/PTTSDBT/IX/2020, tertanggal 10 September 2020 dari Para Ahli Waris Kawali Br Karo Sekali kepada Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat/Tergugat Rekonvensi dengan batas-batas sesuai dengan objek perkara *a quo*;
2. Menyatakan secara sah bahwa tanah objek perkara *aquo* seluas $\pm$ 2000 m² (dua ribu meter) yang terletak di Dusun IV, Desa Deli Tua, Kecamatan Namorambe, Kabupaten Deli Serdang” dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara berbatas dengan tanah Ulung Sembiring, berukuran lebih kurang 235 M (dua ratus tiga puluh lima meter);
 - Sebelah timur berbatas dengan tanah Terima Karo Sekali, berukuran lebih kurang 8,5 M (delapan koma lima meter);
 - Sebelah selatan berbatas dengan tanah Surya Ginting, berukuran lebih kurang 235 M (dua ratus tiga puluh lima meter);
 - Sebelah barat berbatas dengan Tali air berukuran lebih kurang 8,5 M (delapan koma lima meter);

Yang Tanah tersebut adalah merupakan sebahagian dari sebidang tanah seluas lebih kurang 1,2 Ha (satu koma dua Hektare) hak dan kepunyaan Almh. Kawali Br Karo Sekali disebut dan ditulis juga Kawali Br Karo Sekali yang dimilikinya semasa hidupnya berdasarkan Akta Pelepasan Dan Penyerahan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor 83/3/NR/1982, tertanggal 25 Agustus 1982 yang diperbuat di hadapan Herman Sinar Ginting, BA selaku Camat Kecamatan Namorambe adalah sah milik Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat/Tergugat Rekonvensi;
3. Menghukum Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat I/Penggugat Rekonvensi untuk menghentikan segala kegiatan yang dilakukan diatas tanah objek perkara *a quo* serta mengosongkan dan menyerahkan tanah objek perkara *a quo* dalam keadaan baik tanpa dibebani sesuatu hak apapun;

Hal. 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 1213 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat I/Penggugat Rekonvensi untuk membayar ganti kerugian Materiil Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan Kerugian Immateriil yang diderita Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
5. Menyatakan sita jaminan yang diletakkan di atas tanah objek perkara *a quo* adalah sah dan berharga;
6. Menghukum Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat I/Penggugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 11 September 2023, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi II telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 5 September 2023, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 29 Agustus 2023 dan tanggal 16 Agustus 2023 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 11 September 2023 dan tanggal 5 September 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Medan yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tidak terdapat kesalahan dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa oleh karena Penggugat tidak menarik sebagai pihak para ahli waris dari kawali boru karo sekali yang telah menyerahkan hak atas tanah dan kuasa (hibah) atas tanah yang di klaim Penggugat dalam gugatannya dan juga pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai

Hal. 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 1213 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pihak yang memberikan hak guna bangunan pada tanah yang dimiliki Tergugat I, maka gugatan *a quo* kurang pihak dan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I: PT. BALE DIVA ARUNA (MERCI), dan Pemohon Kasasi II: BERSIH BR KARO SEKALI, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I dan II ditolak dan senyatanya Pemohon Kasasi II berada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi II dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: **PT. BALE DIVA ARUNA (MERCI)** dan Pemohon Kasasi II: **BERSIH BR KARO SEKALI**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi II untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 29 April 2024 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Anggota tersebut dan Syaifullah, S.H., M.H., Panitera

Hal. 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 1213 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M. Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd./

Syaifullah, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi	<u>Rp480.000,00 +</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata,

ENNID HASANUDDIN
NIP. 195907101985121001

Hal. 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 1213 K/Pdt/2024